

개 인 정 보 처 리 업 무

재 위 탁 계 약 서

개인정보보호법 제26조 제1항·제6항, 제29조 / 동법 시행령 제28조 제1항

※ 위탁사(하랑항공) 사전 승인 필요 — 본 계약은 하랑항공의 승인 후 효력 발생

원 위 탁 사	하랑항공
재위탁사 (갑)	(주)해랑금융
재수탁사 (을)	한길 회계법인
재위탁 업무	마일리지 정산 배치 처리
계약 문서번호	HARANG-RETRUST-2025-001
계 약 일	2025년 03월 01일
계 약 기 간	2025년 03월 01일 ~ 2027년 02월 28일

본 계약서는 개인정보보호법 제26조 및 동법 시행령 제28조 제1항에 따라 작성된 공식 재위탁 계약서입니다.

개인정보 처리업무 재위탁 계약서

(주)해랑금융(이하 '갑'이라 한다)과 한길 회계법인(이하 '을'이라 한다)은, 갑이 하랑항공(이하 '원위탁사')으로부터 위탁받은 개인정보 처리업무의 일부를 을에게 재위탁함에 있어, 개인정보보호법 제26조, 동법 시행령 제28조 제1항 및 원위탁사의 사전 서면 승인에 근거하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

구분	기관명	대표자	사업자번호	주소
원위탁사 (참조)	하랑항공			
재위탁사 (갑)	(주)해랑금융			
재수탁사 (을)	한길 회계법인			

※ 원위탁사(하랑항공)는 본 계약의 당사자가 아니나, 개인정보보호법 제26조 제1항에 따라 본 재위탁에 대한 사전 서면 승인을 제공한 자로서 계약서 내 명시됩니다.

제1조 (목적)

본 계약은 갑[(주)해랑금융]이 원위탁사(하랑항공)로부터 위탁받은 개인정보 처리업무 중 마일리지 정산 배치 처리 업무의 일부를 을(한길 회계법인)에게 재위탁함에 있어, 개인정보의 안전한 처리를 위한 갑과 을 사이의 권리·의무 및 재위탁 조건을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (원위탁사(하랑항공) 사전 서면 승인)

- 갑은 본 재위탁 계약을 체결하기 전에 원위탁사(하랑항공)로부터 개인정보보호법 제26조 제1항에 따른 사전 서면 승인을 받아야 한다.
- 원위탁사의 서면 승인 문서(하랑항공 개인정보보호책임자 서명 또는 직인 포함)는 본 계약서와 함께 갑이 보관하며, 을에게 그 사실을 통지한다.
- 원위탁사의 사전 서면 승인 없이 체결된 본 계약은 효력이 없다. 승인 문서가 첨부되지 않은 경우 갑은 즉시 승인 절차를 이행하여야 한다.
- 원위탁사의 승인 사항은 아래와 같다.

[하랑항공 사전 서면 승인 확인란 양식]

승인 기관	하랑항공
승인 담당자	개인정보보호책임자(CPO) 또는 대표자
승인 일자	2025년 월 일
서명 / 직인	(서명 또는 직인)
비 고	본 란이 미기재된 경우 본 계약은 효력이 없음

제3조 (재위탁 업무의 목적 및 범위)

- ① 갑이 을에게 재위탁하는 개인정보 처리업무의 목적 및 범위는 아래 [별표 1]과 같다.
- ② 을은 본 조에서 정한 위탁업무의 목적 범위 내에서만 개인정보를 처리하여야 하며, 목적 범위를 벗어난 일체의 개인정보 처리는 금지된다.
- ③ 재위탁 업무의 범위를 변경하고자 하는 경우, 갑과 을은 사전 서면 합의하여야 하며, 원 위탁사(하랑항공)의 추가 승인이 필요할 수 있다.

[별표 1] 재위탁 업무 명세

재위탁 업무명	마일리지 정산 배치 처리
재위탁 목적	하랑항공 마일리지 회원의 월별 적립·소멸 정산 데이터 집계·검증·보고서 생성
처리 개인정보 항목	회원번호, 성명, 마일리지 적립·소멸 이력, 결제 연동 데이터
정보주체 수	하랑항공 마일리지 회원 (약 〇〇만 명)
처리 방법	배치 전송 (SFTP + PGP 암호화 채널), 온라인 집계 시스템
처리 장소	한길 회계법인 전산시스템 (서울시 구 동)
재위탁 계약 기간	2025년 월 일 ~ 2026년 월 일

제4조 (목적 외 개인정보 처리 금지)

- ① 을은 갑으로부터 재위탁받은 개인정보를 본 계약에서 정한 위탁업무의 목적 이외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.
- ② 을은 재위탁 업무 수행을 위해 필요한 최소한의 범위에서만 개인정보를 열람·처리하여야 한다.
- ③ 을이 본 조를 위반하여 개인정보를 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공한 경우, 갑은 즉시 본 계약을 해지할 수 있으며 을은 이로 인해 발생한 모든 손해를 배상하여야 한다.
- ④ 재위탁 업무 종료 후에도 을은 보유하고 있는 개인정보를 목적 외로 이용하거나 공개하여서는 아니 된다.

제5조 (개인정보의 기술적·관리적 보호조치)

- ① 을은 개인정보보호법 제29조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준(고시)에 따라 다음 각 호의 보호조치를 이행하여야 한다.
 - 가. 개인정보 처리시스템에 대한 접근 권한을 담당자에게 최소한으로 부여하고, 권한 부여·변경·말소 이력을 관리할 것
 - 나. 개인정보 처리시스템에 대한 접속 기록을 보존하고 위·변조 방지 조치를 취할 것 (최소 1년 이상 보관)
 - 다. 갑이 제공하는 개인정보 전송 시 SFTP + PGP 암호화 채널을 반드시 사용할 것
 - 라. 개인정보가 포함된 파일은 암호화하여 저장하고, 평문 보관을 금지할 것
 - 마. 악성프로그램 방지 프로그램을 설치·운용하고, 보안 패치를 최신 상태로 유지할 것
 - 바. 개인정보 처리 담당자에 대해 연 1회 이상 개인정보보호 교육을 실시할 것
 - 사. 재위탁 업무 담당자 전원이 보안서약을 작성하고 갑에게 제출할 것
- ② 을은 본 조의 보호조치 이행 현황을 갑의 요청 시 즉시 제출하여야 한다.

보호 항목	적용 내용	이행 여부
접근 권한 관리	담당자 전용 계정 발급, 최소 권한 부여, 이력 관리	☐ 이행 ☐ 미이행
전송 암호화	SFTP + PGP 암호화 채널 사용	☐ 이행 ☐ 미이행
저장 암호화	개인정보 포함 파일 암호화 저장, 평문 보관 금지	☐ 이행 ☐ 미이행
접속 기록	처리시스템 접속 기록 1년 이상 보관	☐ 이행 ☐ 미이행
보안 서약서	담당자 전원 보안서약서 징구 및 갑 제출	☐ 이행 ☐ 미이행
보안 패치	악성프로그램 방지 및 최신 패치 유지	☐ 이행 ☐ 미이행
보호 교육	연 1회 이상 개인정보보호 교육 실시	☐ 이행 ☐ 미이행

제6조 (관리 현황 점검 및 감독)

- ① 갑은 을의 개인정보 처리 및 보호조치 이행 현황을 연 1회 이상 점검하여야 한다.
- ② 원위탁사(하랑항공)는 갑을 통해 을에 대한 간접 감독권을 보유하며, 갑은 하랑항공의 점검 요청 시 을의 협조를 보장하여야 한다.
- ③ 을은 갑 또는 하랑항공의 점검 요청에 성실히 협조하여야 하며, 점검에 필요한 자료를 제한 없이 제공하여야 한다.
- ④ 을은 아래 사항을 포함한 관리 현황을 갑의 요청 시 즉시 제출하여야 한다.
 - 가. 개인정보 처리 담당자 현황 및 권한 목록
 - 나. 개인정보 처리시스템 접속 기록
 - 다. 보안서약서 징구 현황
 - 라. 개인정보보호 교육 실시 이력
 - 마. 보안 패치 및 취약점 관리 현황
- ⑤ 갑은 점검 결과를 원위탁사(하랑항공)에 보고하여야 한다.

제7조 (재위탁 제한)

- ① 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 계약에 따른 개인정보 처리업무를 제3자에게 재위탁 하거나 공유하여서는 아니 된다.
- ② 갑이 을의 재위탁을 허용하는 경우에도, 원위탁사(하랑항공)의 추가 서면 승인을 반드시 득한 후 재위탁이 이루어져야 한다.
- ③ 을이 본 조를 위반하여 갑 및 원위탁사의 승인 없이 재위탁을 한 경우, 갑은 즉시 계약을 해지하고 을에게 손해배상을 청구할 수 있다.

제8조 (개인정보의 보관 및 파기)

- ① 을은 재위탁 업무 수행에 필요한 최소한의 기간 동안만 개인정보를 보관하여야 한다.
- ② 을은 재위탁 계약이 종료되거나 갑이 파기를 요청하는 경우, 요청일로부터 5영업일 이내에 보유한 개인정보 전체를 복원이 불가능한 방법으로 파기하여야 한다.
- ③ 파기 완료 후 을은 파기 결과 보고서(파기일시·파기 방법·담당자·파기 대상 포함)를 갑에게 제출하여야 한다.
- ④ 전자 파일의 파기는 복원이 불가능한 방법(덮어쓰기 또는 암호화 키 폐기 등)을 사용하여야 한다.

제9조 (개인정보 침해사고 보고)

- ① 을은 개인정보 침해사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우, 즉시(1시간 이내) 갑에게 유선으로 통보하여야 한다.
- ② 갑은 을로부터 통보받은 즉시 원위탁사(하랑항공)에 통보하여야 한다.
- ③ 을은 초기 통보 후 24시간 이내에 다음 사항을 포함한 서면 보고서를 갑에게 제출하여야 한다.
 - 가. 침해사고 발생 일시 및 경위
 - 나. 유출 또는 노출된 개인정보 항목 및 정보주체 수
 - 다. 사고 피해 현황 및 대응 조치 내용
 - 라. 향후 재발 방지 계획
- ④ 을의 귀책으로 개인정보 침해사고가 발생한 경우, 갑 및 원위탁사(하랑항공)가 행정기관에 신고·통지하는 데 필요한 모든 자료를 을이 제공하여야 한다.

제10조 (손해배상 등 책임)

- ① 을이 본 계약에서 정한 의무를 위반하여 갑, 원위탁사(하랑항공) 또는 개인정보 정보주체에게 손해가 발생한 경우, 을은 해당 손해 전부를 배상할 책임이 있다.
- ② 을의 귀책으로 갑 또는 원위탁사(하랑항공)가 행정처분, 과태료, 과징금, 손해배상금 등을 부담하게 된 경우, 을은 이를 전액 배상하여야 한다.
- ③ 을의 귀책으로 발생한 개인정보 침해에 대해 정보주체가 갑 또는 원위탁사에게 손해배상을 청구한 경우, 을은 갑 및 원위탁사를 면책시키거나 해당 배상액을 부담하여야 한다.
- ④ 갑의 귀책으로 발생한 손해에 대해서는 갑이 책임을 부담한다.

제11조 (계약의 해지)

- ① 갑은 다음 각 호의 경우 서면 통지로 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
 - 가. 을이 본 계약의 의무를 위반하고 14일 이내에 시정하지 않은 경우
 - 나. 을이 목적 외로 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공한 경우
 - 다. 갑 및 원위탁사의 승인 없이 재위탁을 한 경우
 - 라. 원위탁사(하랑항공)가 재위탁 승인을 철회한 경우
- ② 계약이 해지되는 경우 을은 지체 없이(5영업일 이내) 보유한 개인정보 전체를 파기하고 결과를 갑에게 보고하여야 한다.

제12조 (계약의 효력)

- ① 본 계약은 원위탁사(하랑항공)의 사전 서면 승인일로부터 효력이 발생한다.
- ② 하랑항공의 서면 승인 없이 갑과 을이 재위탁 업무를 개시한 경우, 이는 개인정보보호법 제26조 제1항 위반이며 본 계약은 효력이 없다.
- ③ 본 계약의 유효기간은 [별표 1]에 기재된 계약 기간과 동일하며, 갑과 을의 서면 합의에 의해 연장할 수 있다. 이 경우에도 원위탁사의 추가 승인 여부를 확인하여야 한다.

제13조 (분쟁 해결)

- ① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 갑과 을은 상호 협의하여 해결하도록 노력한다.
- ② 협의가 이루어지지 않는 경우 관할 법원을 서울중앙지방법원으로 한다.

[관련 법령 근거]

법령	주요 내용
개인정보보호법 제26조 제1항	수탁자가 재위탁 시 위탁사의 사전 승인 의무
개인정보보호법 제26조 제6항	재위탁 계약서 내 필수 기재사항 이행 의무
개인정보보호법 제29조	안전성 확보조치 의무 (수탁자 포함)
동법 시행령 제28조 제1항	위탁 계약서 내 개인정보 보호 조항 필수 포함 사항 명시

계약 체결 서명

위와 같이 개인정보 처리업무 재위탁 계약을 체결하며, 원위탁사(하랑항공)의 사전 서면 승인을 득하였음을 확인합니다.

2025년 월 일

재위탁사 (갑) — (주)해랑금융	재수탁사 (을) — 한길 회계법인
기관명: _____	기관명: _____
대표자: _____	대표자: _____
서명: (인)	서명: (인)
날짜: 2025. . .	날짜: 2025. . .

※ 원위탁사(하랑항공) 사전 서면 승인 서명란 — 이 란에 서명이 없는 경우 본 계약은 효력이 없습니다.

원위탁사 사전 승인 확인 — 하랑항공
기관명: 하랑항공
승인 담당자(CPO): _____
서명: (인)
승인일: 2025. . .

※ 본 계약서 1부, 원위탁사 서면 승인 문서 1부를 함께 편철하여 갑[(주)해랑금융] 정보보호팀이 원본 보관합니다.

※ 본 계약서는 개인정보보호법 제26조, 동법 시행령 제28조 제1항에서 정한 필수 기재사항을 모두 포함합니다.